

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2624/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครปฐม

นาย อำนาจ พา นิช

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 78 วรรคแรก, มาตรา 160 วรรคแรก

เมื่อเกิดเหตุแล้วจำเลยซึ่งขับรถยนต์เดี่ยวชนกับรถยนต์อื่นมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมีได้ไปแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในคืนเกิดเหตุ แม้จะอ้างว่าได้มอบให้ พ. เป็นคนคอยแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และในวันรุ่งขึ้นได้มาพบเจ้าพนักงานตำรวจแล้วก็ตามก็เป็นการใช้ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับไว้จำเลยจึงมีความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรคแรก 160 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 300, 390 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 78, 157, 160

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยอัยการพิเศษประจำเขต 7 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157, 78 (ที่ถูกลบมาตรา 78 วรรคแรก), 160 วรรคแรกฐานขับรถประมาทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ปรับ 1,000 บาทฐานหลบหนีไม่แจ้งเหตุปรับ 500 บาท รวมปรับ 1,500 บาท ไม่ชำระค่าปรับบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คำขออื่นให้ยก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อลากรถพ่วงของผู้เสียหายที่ 1 มาตามถนนบางเลน-ลาดหลุมแก้ว มุ่งหน้าไปทางอำเภอลาดหลุมแก้ว เมื่อจำเลยขับรถลงสะพานมาได้สวนกับรถยนต์เก๋งของผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งนายอดิศรขับมาและเกิดชนกันขึ้นเป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกและรถยนต์เก๋ง ดังกล่าวได้รับความเสียหาย และนายอดิศรกับนางสาวรัชดาได้รับอันตรายสาหัส มีปัญหาว่าจำเลยขับรถโดยประมาทหรือไม่ พยานโจทก์ยังเป็นที่สงสัยไม่มั่นคงเพียงพอที่จะฟังว่า จำเลยขับรถโดยประมาทดังฟ้องจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยในข้อนี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ว่า หลังเกิดเหตุแล้วจำเลยหลบหนีโดยไม่หยุดช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่นั้นศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วจำเลยมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมีได้ไปแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในคืนเกิดเหตุ

แม้จำเลยจะอ้างว่าได้มอบให้นายไฟโรจน์เป็นคนคอยแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และในวันรุ่งขึ้นได้มาพบเจ้าพนักงานตำรวจแล้วก็ตาม เมื่อจำเลยออกไปจากที่เกิดเหตุและมีได้ไปแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงทันทีก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับไว้ จำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรคแรก, 160 วรรคแรก ดังที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ทวิข กำเนิดเพ็ชร์-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 บัญญัติว่า"ผู้ขับขี่รถหรือขี่ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ และให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีกับต้องแจ้งชื่อตัวชื่อสกุลและที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่ หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่

เกิดเหตุให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำผิด" โดยมีมาตรา 160 วรรคแรกและวรรคสอง เป็นบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา 78 ดังกล่าวข้างต้น จากการพิจารณามาตรา 78 แล้ว สามารถเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตราดังกล่าวได้ว่า มุ่งที่จะให้มีการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีรถชนกันก่อนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและ ทรัพย์สินของประชาชน ทั้งยังเป็นประโยชน์และสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมพยาน หลักฐานและรู้ตัวคนขับของเจ้าพนักงานตำรวจอีกด้วย ฉะนั้น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รถชนกัน แม้จะมีไฉ่เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนก็ตาม ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องหยุดรถ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับอันตรายและความเสียหาย และแสดงตัวแจ้งเหตุ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที หากไม่ปฏิบัติตามก็ต้องถูกลงโทษตามที่ กฎหมายบังคับไว้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 126/2531) สำหรับคดีที่หมายเหตุนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติแล้วว่า จำเลยขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อลากรถพ่วงของผู้เสียหายที่ 1 แล้วสวนทางกับรถยนต์ของผู้เสียหายที่ 2 เกิดชนกันขึ้น แม้จะฟังว่าเหตุรถชนนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของจำเลยก็ตาม ก็ยังถือว่าจำเลยได้ขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับไว้จึงมีความผิดตาม มาตรา 78 วรรคแรก และมาตรา 160 วรรคแรกส่วนที่จำเลยอ้างว่าได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแจ้งและพบเจ้าพนักงานตำรวจแทนแล้วนั้น จำเลยไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นผิดได้เพราะเป็น กรณีที่ต้องทำเองเฉพาะตัว กฎหมายมิได้ระบุให้มอบอำนาจทำการแทนในกรณีเช่นนี้ ได้ ทั้งยังเห็นได้อีกว่า การมอบอำนาจดังกล่าวขัดกับเจตนารมณ์ของมาตรา 78 ซึ่งมี จุดมุ่งหมายประสงค์จะรักษาชีวิตร่างกายของประชาชนเป็นอันดับแรก จึงกำหนดให้ แจ้งเหตุต่อพนักงานตำรวจทันที หากรอให้จำเลยออกจากที่เกิดเหตุแล้วไปมอบ อำนาจให้บุคคลอื่นมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจจะเรียกว่าทันทีได้อย่างไร จิตฤดี วีระเวสส์